

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2531

อัยการ ฉะเชิงเทรา
นาย ประสิทธิ์ วัน ทะนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

กรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แม้ความผิดบางกระทงจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลก็ต้องกำหนดโทษความผิดกระทงอื่นไว้ด้วย แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพียงกระทงเดียวโดยไม่กำหนดโทษกระทงอื่นอีก หาชอบไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 340, 340 ตรี, 371, 83, 91 และให้ริบของกลางกับให้จำเลยร่วมกันคืนและใช้ราคาทรัพย์สิน จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 289(4)(7), 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ เนื่องจากความผิดของจำเลยทั้งสองตาม มาตรา 83, 289(4)(7) และตามมาตรา 340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี, 371

เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่โทษในความผิดทั้งสองบทมีอัตราเท่ากัน จึงลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 289(4) (7) เพียงบทเดียว ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยทั้งสองหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต และเมื่อจำเลยทั้งสองถูกลงโทษจำคุกถึงตลอดชีวิตแล้วจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษในความผิดอื่นอีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบของกลางและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคั้นหรือใช้ราคาทรัพย์รวม 15,900 บาท แก่ผู้เสียหาย คำขออื่นให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายร่วมกับพวกกระทำความผิดทุกกรรมตามที่โจทก์ฟ้อง แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "กรณีที่จำเลยกระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ดังนั้นแม้ความผิดบางกระทงจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลก็ต้องกำหนดโทษความผิดกระทงอื่นไว้ด้วย เป็นแต่เพียงว่าเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) บังคับให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าเมื่อจำเลยถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตกระทงหนึ่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษในความผิดกระทงอื่นอีกก็ดีและการที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทความผิดจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาชุนปีนฯ โดยไม่ได้ระบวรคดีก็ดี เป็นการไม่ชอบ เห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก และมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ให้ลงโทษตามมาตรา 7, 72 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี ส่วนความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหลือโทษจำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เหลือโทษจำคุกคนละ 4 เดือน นอกจากนี้ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละตลอดชีวิตสถานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ